

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUTÔNOMO - DE MARKETING DIGITAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado **NOME DO NEGÓCIO OU EMPRESA**, neste ato representada pelo sua sócio **NOME COMPLETO**, inscrito sob o CPF 00000000000 doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado **JACKSON GABRIEL MARQUES DA ROCHA**, pessoa natural, inscrita sob o CPF 059.722.451-08, doravante denominada simplesmente **“CONTRATADO COMISSIONADO”**, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que abaixo livremente estipulam, obrigando-se a cumpri-las pessoalmente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **CONTRATANTE** resolve contratar o **CONTRATADO** para prestar serviços de propaganda, publicidade, de forma autônoma, (ou seja, exercendo sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta e organização próprias e com assunção de seus próprios riscos, tendo também livre iniciativa e discricionariedade, além da escolha do lugar, do modo, do tempo e da forma de execução), os quais compreendem o desenvolvimento e implantação de imagem de marca, produto e divulgação dos serviços do **CONTRATANTE**, nos diversos mercados de sua atuação.

1.2. O serviço será executado de acordo com o material colocado à disposição do **CONTRATADO** pelo **CONTRATANTE**, incluindo a orientação sobre as **funções básicas e os relacionamentos operacionais requeridos, bem como as fotos/imagens** e conteúdo editorial. Sendo vedada a interferência de terceiros;

1.3 Os serviços deste CONTRATO, a serem realizados pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE** consideram os serviços selecionados no formulário de contratação de serviço e possuem a seguinte estrutura, meramente exemplificativa:

→ SERVIÇO | GESTÃO DE TRÁFEGO e ESTRATÉGIAS DE MARKETING

- Gerenciamento de Anúncios no Facebook e Instagram;
- Seleção dos Tipos de Anúncios que mais geram engajamento e conversões;

- Análise de Performance;
- Publicação de Anúncios;
- Gerenciamento de Anúncios;
- Relatórios Quinzenais;
- Planejamento das Campanhas;
- Análise do conteúdo e da estrutura do seu Instagram;
- Consultoria técnica sobre desenvolvimento de vendas;
- Gerenciamento de campanhas de desenvolvimento de negócios on-line;
- Dentre outros.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1. O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** um assessoramento geral de propaganda e publicidade, ligado diretamente ao tráfego digital, ou seja, serviços que envolvem todas as ferramentas de comunicação necessárias à realização dos objetivos de cada trabalho publicitário e ao posicionamento de marca, produto e serviço da **CONTRATANTE**, se responsabilizando pelo gerenciamento estratégico e coordenação dos serviços.

2.1.1. Será, ainda, de inteira responsabilidade do **CONTRATADO**, o desenvolvimento de planejamento estratégico semanal de comunicação da **CONTRATANTE**, prevendo ações de posicionamento de marca e serviços; o desenvolvimento de planejamento de comunicação para cada ação, com estratégias de lançamento e manutenção da comunicação com definição dos meios e veículos adequados aos objetivos de comunicação; apresentando sempre, à **CONTRATANTE**, relatórios sobre os trabalhos desenvolvidos e a serem desenvolvidos.

2.2. O **CONTRATADO** executará o plano de tráfego digital mediante prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**.

2.2.1. O material publicitário ou qualquer outro que decorra da prestação dos **SERVIÇOS**, bem como a ideia da propaganda, não poderão ser explorados por terceiros sem a ausência da

CONTRATANTE, salvo acordo prévio e expresso com o **CONTRATADO**. Em todo material desenvolvido pelo **CONTRATADO** deve constar seu logotipo, marca ou outro sinal distintivo de autoria.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. A **CONTRATANTE** contrata os serviços do **CONTRATADO** por **03 meses**, podendo ser renovado por igual período, sucessivas vezes, sem prazo pré- fixado para sua rescisão, podendo, contudo, após, cada período mínimo de 03 mês, ser rescindido, unilateralmente, com antecedência mínima de 15 dias, a ser ratificada e anexada no contrato, do término do período avençado, salvo justa causa.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento pelo serviço de tráfego digital, será feito em face da efetiva realização dos negócios e recebimento, pelo **CONTRATANTE**, dos respectivos valores. Referido pagamento, equivalente a: **R\$ 700,00** (setecentos) sendo 50% do valor (R\$ 350,00) no ato de fechamento do contrato via transferência bancária/pix, e os outros 50% (R\$ 350,00) deverá ser pago até 15 dias após o fechamento da parceria

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 Além de outras obrigações previstas neste contrato, o **CONTRATADO** se obriga a:

- a) Dar ciência à **CONTRATANTE**, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos **SERVIÇOS**, que possa comprometer o processo ou a qualidade dos mesmos;
- b) Dar ciência à **CONTRATANTE** de todos os atos a serem realizados;
- c) Enviar um relatório quinzenal à **CONTRATANTE**, ou quando for requisitado, acerca das campanhas.
- d) Prezar pela boa imagem e reputação das mídias sociais, marca, dentre outros;

5.2. Além de outras obrigações previstas neste contrato, o **CONTRATANTE** se obriga a:

- a) Honrar com o prazo e remuneração e do **CONTRATADO**, que se dará de acordo com os termos estipulados na Cláusula Quarta deste contrato;
- b) Respeitar a autonomia funcional do **CONTRATADO**;
- c) Enviar um relatório quinzenal ao **CONTRATADO**, ou quando for requisitado;
- d) Arcar integralmente com as despesas referente à gestão de tráfego, sendo certo que todas deverão ser previamente acordadas e autorizadas pela **CONTRATANTE**;
- e) Seguir ao disposto na Cláusula Oitava (exclusividade).

5.3. O **CONTRATADO** poderá transmitir obrigações a terceiros, desde que informe previamente à **CONTRATANTE** os dados pessoais deste. É de importância destacar que responsabilidade ficará a cargo do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1. Dar-se-á por rescindido, automaticamente, o presente contrato se as partes infringirem qualquer uma das suas cláusulas, pelo que se pagará à parte inocente as correspondentes perdas e danos.

6.2. Qualquer das partes poderá rescindir, bilateralmente, de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, desde que comunique por escrito com **15 (quinze) dias de antecedência**, e seja de comum acordo entre as partes interessadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONFIDENCIALIDADE

7.1. Toda informação, documentos, senhas, dados, informativos, relatórios, e-mails e demais materiais transacionados entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, ficam desde já caracterizados como de **sigilo absoluto**, não podendo o qualquer um dos integrantes deste contrato repassá-los a terceiros, sob pena de multa a ser arbitrada.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXCLUSIVIDADE DA CONTRATADA

8.1. Fica expressamente definido que o **CONTRATADO** terá exclusividade na prestação de seus serviços, a **CONTRATANTE** não poderá contratar um terceiro para desenvolver as mesmas atividades inerentes àquela, quais sejam as previstas citadas na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA NONA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

9.1 O presente instrumento particular traduz a exata vontade das partes, e não acarreta a ocorrência de qualquer vínculo empregatício entre a Contratante e a Contratada, afastando toda hipótese de interpretação que deliberar em sentido contrário.

9.2 O **CONTRATADO** não se submete ao controle de jornada, ou a pessoalidade, possuindo livre escolha de horário e local para exercer suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA – FÓRUM

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Florianópolis/SC para dirimir eventuais questões ou litígios resultantes deste contrato, renunciando as partes por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem certas, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 1 (uma) testemunha, que abaixo assinam, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Florianópolis/SC, de de

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunha 1:
